

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, CREACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE AVATAR HIPERREALISTA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCLUIDO EN PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS DE ANDALUCÍA 2022, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (C14.I1.2), – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT-GENERATIONEU

El objeto de la presente contratación es el servicio para el diseño, creación y personalización de avatar hiperrealista con inteligencia artificial incluido en el PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”, financiado en un 100% por la Unión Europea Fondos Next-GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) C14.I1.2, para el Ayuntamiento de Torremolinos.

Atendiendo a lo expuesto en el artículo 17 de la LCSP, se entiende que el presente contrato es de tipo servicios al tener por objeto prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

Esta actuación está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea Next-Generation

Componente: C14.I1.2. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Objetivo: Contribuir al cumplimiento del Objetivo 218, así como los hitos 220 y 221 de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa al PRTR de España.

Eje Programático Eje 3: Transición Digital
Actuación nº 7. Dotaciones para un desarrollo de SmartBeach

- Justificación de la **necesidad, idoneidad y eficiencia** de la contratación solicitada: Dando continuidad al proyecto de ciudad inteligente enfocada al turismo que el Ayuntamiento de Torremolinos ha llevado a cabo, se desarrollan un conjunto de actuaciones orientadas a la evolución del modelo SmartCity, que contemplan el despliegue de soluciones avanzadas orientadas al turismo y la ciudadanía. Las actuaciones objeto de la contratación contempladas en el presente pliego se corresponden con el avatar hiperrealista 2D/3D para oficinas de atención.

Tendrá la consideración de contrato de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), al tener por objeto prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. En consecuencia, su preparación, adjudicación, ejecución y extinción se regirán por lo dispuesto en la citada Ley para los contratos de servicios.

Las actuaciones descritas en el presente pliego se enmarcan dentro del Eje 3, Actuación “Dotaciones para un desarrollo de SmartBeach” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Torremolinos, Paraíso Inteligente”, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino, que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2) financiado por la Unión Europea.





84.979,08 €	10%Gastos generales + 6% beneficio industrial	21% IVA
	13.596,65 €	20.700,00 €

- Este contrato está financiado en su totalidad por la Unión Europea, fondos «Next- GenerationEU», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

- El precio se ha calculado de acuerdo al art. 100 de la LCSP, conforme al valor de mercado, previa consulta con empresas y por referencia de otras obras, servicios y suministros similares, incluyendo costes directos e indirectos, todos los honorarios y gastos que se deriven por los servicios prestados, gastos de personal, y otros, como por expedición de documentos, gastos de desplazamientos, kilometraje, dietas, fotocopias, etc. Dicha enumeración no tiene carácter exhaustivo ni exclusivo, por lo que se incluirán dentro del precio contractual cualquier gasto necesario para la correcta ejecución del ámbito objetivo del presente contrato.

El cálculo del presupuesto base de licitación responde a los precios de mercado adecuados para la prestación objeto del contrato, sin que los Pliegos puedan entrar a regular las condiciones laborales y salariales que rigen internamente las relaciones entre las empresas y sus trabajadores, tal y como reitera la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

- El **precio** del contrato será el de la oferta seleccionada, en la que debe constar el IVA como partida independiente, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada.

- **El valor estimado del contrato**, sin IVA: 98.575,73 € art. 101 y 204 de la LCSP.

Tramitación del expediente: X ordinaria, ☐ urgente ☐ emergencia

Procedimiento de adjudicación: **ABIERTO ORDINARIO**, art. 156 LCSP.

Plazo de presentación de Proposiciones: en el plazo indicado en el ANUNCIO DE LICITACIÓN y hora de las 23:59 horas, que será como mínimo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del Anuncio en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación.

LUGAR de presentación de proposiciones y restante documentación:

Plataforma de Contratación del Sector Público: de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación, (<https://contrataciondelestado.es>).

DOCUMENTACIÓN a aportar, indicada en los Pliegos:

Sobre 1: - Declaración Responsable (Modelo Anexo I).

- **DEUC**, disponible en el Perfil del Contratante
- Garantía provisional: ☐ sí. ☒ no, artículo 106 LCSP.

Sobre 2: Oferta Técnica que acredite criterios relativos a un juicio de valor.

Para la realización de esta valoración, los licitantes deberán incluir en su oferta (sobre 2) toda la documentación que estimen necesaria y que permita valorar adecuadamente los puntos indicados

Dicho documento deberá tener como máximo no excederá las 40 páginas a una cara, con letra "Arial" medida 11, interlineado 1,5, incluyendo portada e índice en formato DIN A-4 en PDF.



Sobre 3: Oferta Económica y aquellos documentos necesarios que acrediten los criterios cuantificables por referencia a fórmulas.

La no presentación de oferta técnica descriptiva de la prestación del servicio es causa de exclusión.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos siguientes, vinculados al objeto del contrato, que mejoran la prestación, valorados de manera automática, evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de fórmulas, siendo éstos:

- **CRITERIOS CUALITATIVOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR.** (SOBRE N.º 2) puntuación máxima en total de **45 puntos**

Se valorará la Memoria Técnica y Plan de Garantía presentada por los licitadores, en función de su calidad, planificación, organización y metodología que se propone para la prestación del servicio y/o suministro.

Para que una propuesta se considere válida tendrá que alcanzar un umbral mínimo en los criterios de los juicios de valor de 25 puntos. No se tendrán en cuenta y, por tanto, quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación, aquellas ofertas que en este apartado de “Criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor no alcancen el umbral mínimo establecido (25 puntos).

1. CALIDAD TÉCNICA Y FUNCIONALIDADES. Hasta 25 puntos

Se valorará con hasta 25 puntos la presentación de una memoria técnica en la que se incluye una descripción detallada de la solución propuesta y que responda punto por punto a todos los apartados indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. PLAN DE TRABAJO Hasta 10 puntos

Se valorarán con hasta 10 puntos la presentación de un plan pormenorizado y cronograma, en el que se detalle los plazos de desarrollo de programación e hitos intermedios, así como el proceso de implementación y tutorización necesario para facilitar la implantación y uso del servicio y/o suministro propuesto.

3. GARANTÍA Y SOPORTE. Hasta 10 puntos

Se valorarán con hasta 10 puntos la presentación de un Plan de Garantía indicando como a resolver el adjudicatario las incidencias y como va a dar soporte a los técnicos durante duración del contrato y la garantía.

Se consideran los siguientes criterios para la valoración de cada apartado:

Excelente. Recibirán esta valoración las ofertas que cumplan con los siguientes criterios:

La memoria técnica y el plan de garantía presentada está estructurada de forma clara y ordenada, y aborda todos los aspectos solicitados en el pliego con un alto grado de detalle.



Incluye una planificación detallada y viable, con fases bien definidas, responsables asignados, recursos necesarios y tiempos realistas. Proporciona un análisis de riesgos y propone medidas preventivas y correctoras ante incidencias. La solución técnica muestra alineación con estándares de seguridad y buenas prácticas (ENS, guías CCN-STIC). Aporta información adicional de valor, como esquemas de arquitectura, estrategias de escalabilidad, escenarios de contingencia o referencias verificables de proyectos similares. El enfoque demuestra un conocimiento profundo del entorno tecnológico municipal.

Bueno. Recibirán esta valoración las ofertas que cumplan con los siguientes criterios:

La memoria técnica y el plan de garantía presentan una estructura adecuada y responde de forma satisfactoria a los principales requerimientos del pliego. Ofrece una planificación clara, aunque no totalmente detallada. Se identifican riesgos generales, aunque el tratamiento puede no estar del todo desarrollado. Existe alineación con el ENS o al menos se menciona su cumplimiento como parte de la estrategia. La propuesta es técnicamente correcta y realista, si bien no destaca por su innovación o exhaustividad.

Normal. Recibirán esta valoración las ofertas que cumplan con los siguientes criterios:

La memoria técnica y el plan de garantía presentados por el licitante cumple con los aspectos básicos solicitados, pero adolece de falta de concreción, generalidades o vaguedades en aspectos clave. La planificación es incompleta, poco detallada o sin fechas claras. La solución no evidencia una adaptación específica al entorno del Ayuntamiento. No se hace mención al cumplimiento del ENS ni a estándares similares. La documentación se percibe como estándar o genérica, sin personalización ni valor añadido relevante.

Deficiente. Recibirán esta valoración las ofertas que se identifiquen en estos términos:

La memoria y el plan de garantía que aporta el licitante no cumplen adecuadamente con los requerimientos establecidos o es manifiestamente incompleta. La planificación es inexistente, errónea o irrealizable. La solución propuesta es inconcreta, genérica o contradictoria respecto al pliego. No se incluye ningún enfoque en ciberseguridad, ni se hace mención al cumplimiento del ENS. No se aporta valor añadido ni información relevante para la toma de decisiones.

Considerando lo anterior, la asignación de puntuación respecto de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Apartado	Puntuación máx.	Excelente	Buena	Normal	Deficiente
1. Calidad técnica y funcionalidades	25	25	17	6	0
2. Plan de trabajo	10	10	7	2	0
3. Garantía y soporte	10	10	6	2	0
TOTAL	45	45	30	10	0



LRHL: sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

Año	Aplicación presupuestaria	Importe
2026	92320/64100	119.276,63 €

comprometiéndose a consignar y reservar en los Presupuestos siguientes a los que se extienda la ejecución del contrato los gastos que se deriven del cumplimiento del mismo, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Plazo de ejecución:

La duración del contrato será de 3 meses contados desde el día siguiente a la formalización del mismo

En ningún caso los trabajos podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2026, fecha final de ejecución del PSTD, salvo ampliación del plazo de ejecución de la Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de 20 de julio de 2023, por la que resuelve la concesión de la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Torremolinos

Prorrogable: No, rigiendo en todo caso el art. 29 LCSP.

Revisión del precio: NO, conforme al art. 103 LCSP.

_ Cuando se le requiera, el **propuesto como adjudicatario** debe aportar la **documentación** administrativa y **declaraciones** indicadas en los Pliegos y modelos **Anexos**, que acreditan, a la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas, la **aptitud, capacidad y solvencia** requeridos, pudiendo acreditarse mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o Registro Autonómico correspondiente, pudiendo presentar su clasificación en sustitución de la solvencia exigida, para contratos del mismo grupo o subgrupo, en consonancia con lo establecido en el art 37 del RGLCAP, exigiéndose, en particular:

Clasificación en servicios: **NO.**

La Solvencia Económica: se acreditará a través del volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos deberá ser al igual o superior al valor anual medio del contrato. La acreditación se llevara a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M. Este requisito podrá acreditarse para las personas físicas mediante la presentación del IRPF (modelo 100) y para las sociedades, fundaciones y otras entidades sujetas al Impto. de Sociedades, mediante la declaración correspondiente (modelo 200).

La Solvencia Técnica: se acreditará a través de la experiencia en la realización de servicios, suministros o trabajos realizados del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los servicios o trabajos efectuados en el curso de los 3 últimos años, o de los 5 últimos años si se tratara de obras, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismo. Se acreditarán mediante certificado o declaración expedida por órgano competente de la entidad público o privada destinataria del contrato, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en un año sea igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato.

- En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia económica se acredita mediante informe de institución financiera y la solvencia técnica se acreditará con declaración de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales necesarios para garantizar la ejecución y documentos acreditativos pertinentes (a)



90.1 LCSP), sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios/servicios/suministros u obras.

Documentación específica: la indicada en el Pliego Técnico; y, Seguro de Responsabilidad Civil.

Garantía Definitiva: x sí: 5% del precio sin IVA, art. 107 LCSP. Complementaria: Se podrá requerir para ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad (5+2: 7 %)

Plazo de garantía: 2 años garantía total, procediendo devolución garantía definitiva una vez transcurra 1 mes posterior a la finalización de este plazo.

Programa de trabajo: _ sí.X no. Subcontratación: procede según art. 215 y ss LCSP, indicando el licitador en su oferta las prestaciones que serán objeto de la misma, en su caso.

Órgano de Contratación: La Concejala Delegada de Contratación y Compras (Decreto n.º 6503 de 09/05/2025), siendo la unidad de seguimiento la Delegación solicitante del contrato y su Concejal/ía correspondiente.

Responsable del contrato: Jefe de Servicio de Informática

Régimen de pago: Según indique el PPT: En el concepto de la factura se indicará lo siguiente: Contrato financiado por fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España

Proyecto: PSTD TORREMOLINOS, PARAÍSO INTELIGENTE (EJE 3, ACTUACIÓN 1)

Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Inversión 1: Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.

Las facturas se presentarán en el REGISTRO DE FACTURAS, para su abono una vez conformadas y verificadas por el Responsable Administrativo y Concejal del Área solicitante del contrato, siendo obligatorias facturas electrónicas cuando superen 1.000 € a presentar en la plataforma **FAce**, en el portal www.face.gob.es, en Directorio Face, Nivel de Administración, Entidades Locales, Provincia Málaga, Ayuntamiento de Torremolinos, Ver relaciones:

OFICINA (OC)	CONTABLE	ÓRGANO GESTOR (OG)	UNIDAD TRAMITADORA (UT)
L01299018 CONTROL DE COMPRAS		LA0005463 INFORMÁTICA	L01299018 INTERVENCIÓN - ÁREA ECONÓMICA

El cómputo de plazo de pago de 30 días para abonar las facturas cuenta desde que estén debidamente conformadas y verificadas por la Delegación solicitante del contrato, pudiendo ampliarse mediante pacto de las partes, sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

- Obligaciones medioambientales, sociales y otras: Las establecidas en los Pliegos, incluyendo la adopción de medidas de prevención de siniestralidad laboral.

- Condiciones especiales de ejecución: Las establecidas en los Pliegos, incluyendo:

- Medioambiental: El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado. Al finalizar el contrato el contratista deberá aportar una declaración responsable de haber cumplido las condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o contractualmente.

- La **justificación** del cumplimiento de estas condiciones se acreditará al finalizar el contrato debiendo el contratista aportar una declaración responsable de haber cumplido las condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o contractualmente



PENALIDADES: x sí, _no. Además de las previstas en los Pliegos y legalmente, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones esenciales y de las condiciones seleccionadas de ejecución, incluido el plazo, por cuantía del 1% del precio del contrato; y, si, motivadamente, el órgano de contratación estima que el incumplimiento es grave o muy grave, pueden alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente.

MODIFICACIÓN: : No se prevén, ab initio y en todo caso, de acuerdo a la LCSP.

Perfil del contratante: <https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/plataforma>

Se publicarán la información y documentos relativos a su actividad contractual, anuncios, pliegos, convocatorias, mesas, incidencias, adjudicación, formalización; y, toda la información exigida legalmente. (art. 63 LCSP).

Asimismo, el contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de **comunicación**; controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial

NORMATIVA ANTIFRAUDE:

El presente contrato queda sujeto a todas las cláusulas previstas en el Plan de medidas antifraude y anticorrupción de la Entidad, incluyendo el conflicto de intereses, así como a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de lucha antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea con el consiguiente derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.

Dado que la gestión y ejecución de las operaciones financiadas por los fondos NEXT GENERATION está sujeta a estrictas medidas de prevención, detección, persecución y corrección de posibles actuaciones fraudulentas que menoscaben la aplicación de los Fondos Europeos; cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, podrá dar a conocer dichos hechos a través de cualquiera de las siguientes vías:

1. Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), de manera anónima y sin trámite alguno, por medios electrónicos, a través del siguiente enlace: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_en

2. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web: <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>

3. Canal de denuncias del Ayuntamiento de Torremolinos, denuncias que podrán presentarse de forma anonimizada o incorporando datos identificativos por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto en la dirección web: <https://torremolinos.sedelectronica.es/complaints-channel>, cuyos datos personales serán tratados de acuerdo a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (art.6.1.c Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos)

- Principio de no causar daño significativo (DNSH).

La empresa adjudataria garantizarán el respeto al principio de «**no causar un perjuicio significativo**» (DNSH), así como el cumplimiento de la metodología de



seguimiento de la ayudas conforme a lo previsto en el **PRTR**, en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular las vinculadas al cumplimiento de hitos y objetivos. En particular se cumplirá con la Comunicación de la Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (CID), y las condiciones del etiquetado climático y digital.

Ello incluye también el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente e Inversión en la que se enmarcan dichos proyectos.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

Se hace constar la obligación de cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el artículo 8.2 de la **Orden HFP/1030/2021**, de 29 de septiembre, por lo que el adjudicatario del contrato queda sujeto además de a la normativa relacionada y a la que resulta de aplicación en materia de contratación, al cumplimiento específico de los siguientes requisitos relacionados con la identificación de perceptor final de los Fondos y deberá aportar la siguiente información:

- .NIF del beneficiario.
- .Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
- .Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
- .Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).
- .Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C).
- .Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas deberán acreditar la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

La obligación de aportación por parte del **contratista y de los subcontratistas** de la información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.

Las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero.

La inclusión de tales obligaciones en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares refuerza la obligatoriedad de la Orden e informa específicamente al contratista (o al subcontratista si es que existe) de su obligación de aportar toda esta información al órgano de contratación, incrementando la seguridad



jurídica.

Adicionalmente esta actuación y contratistas/subcontratistas están sujetos a las **obligaciones de información** previstas en las siguientes normas, que completan la Orden de 2021:

- Artículo 22 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

- Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

- **Orden HFP/55/2023**, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las formalidades a cumplir relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vienen recogidas en la Orden HPF/55/2023, en concreto en el apartado 3 del artículo 7 que se transcribe a continuación, que indica:

“Artículo 7. Entidades sin información de titularidad real en las bases de datos gestionadas por la AEAT.

1. En el caso de que para el licitador o el solicitante de ayuda no existan datos de titularidad real en las bases de datos de la AEAT, se seguirá el procedimiento descrito en este artículo.

El responsable de la operación incorporará en **MINERVA** la identificación del licitador/solicitante y, una vez comprobado por la AEAT que no dispone de los datos de titularidad real de la entidad, recibirá en la respuesta la indicación de que no consta información en la AEAT, pudiendo continuar con el procedimiento en curso.

2. Cuando se trate de empresas extranjeras sobre las que la AEAT no disponga información, activará el protocolo de obtención de información que al afecto haya convenido con los organismos correspondientes, y en particular, con el Consejo General del Notariado.

Una vez recibida tal información en la AEAT, quedará custodiada por la misma, para su uso en el marco de las auditorías ex post que lleve a cabo la IGAE como Autoridad de Control del MRR, como para posteriores peticiones de análisis de riesgo de conflicto de interés a MINERVA respecto de esa empresa.

3. En todo caso y simultáneamente, se habilita a los órganos de contratación y a los órganos de concesión de subvenciones a solicitar a los participantes en los procedimientos, la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión de subvenciones en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.

La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.

Obligación de cumplimentación los **Modelos de Declaración** establecidos en Anexos:
Modelo A. de declaración de ausencia de conflicto de intereses (**DACI**)

Modelo B. de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia



(PRTR)

Modelo C. declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Modelo D. Declaración responsable de adhesión al plan de medidas antifraude de del ayuntamiento de Torremolinos relacionado con los sistemas de información, gestión y control del plan de recuperación, transformación y resiliencia

Modelo E. Declaración responsable de no perjuicio significativo al medio ambiente (DSNH) a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852

Modelo F. Declaración de compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Modelo G. Declaración responsable de datos básicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria de los fondos del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia

1. - Objeto del Contrato y Régimen Jurídico.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto prestaciones correspondientes al el diseño, creación y personalización de avatar hiperrealista con Inteligencia Artificial incluido en el PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”, por lo que tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), con expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) El servicio objeto de la presente contratación será ofertado por la totalidad salvo que en el Cuadro Resumen se prevea por lotes.

Este contrato administrativo, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se registrá por lo establecido en los Pliegos y, para lo no previsto en ellos, será de aplicación Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el R. D. 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/07, de CSP; el R.D. 1098/01, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se opongan; supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre y complementarias y restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Además del presente pliego y sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.
- La oferta y mejoras presentadas.



- El documento en que se formalice el contrato.

2.- Necesidades administrativas a satisfacer.

La presente contratación se destina a satisfacer las necesidades municipales, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pudiendo promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

En el expediente se incorpora Informe Técnico de la Delegación solicitante del contrato, para justificar la necesidad, idoneidad y eficiencia de la contratación para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, conforme al artículo art. 28 LCSP.

3.- Tramitación y Procedimiento de Adjudicación.

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, determinándose la mejor oferta, relación calidad / precio de acuerdo con los criterios de adjudicación económicos y cualitativos indicados en el Cuadro Resumen de Características del Contrato, con o sin admisión de variantes o alternativas, según se indique, al amparo de lo establecido en los arts. 131.2 y 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La forma de tramitación del expediente se indicará en el Cuadro Resumen.

4. - Condiciones a que se ha de ajustar la ejecución del contrato.

Las características técnicas que han de reunir las prestaciones objeto de contrato y las obligaciones específicas del adjudicatario son las que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que junto con el presente pliego forman parte del contrato.

5. - Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación ascenderá, como máximo, a la cantidad indicada en el Cuadro Resumen, IVA incluido; el precio del contrato será el de la oferta seleccionada.

Se considerarán dentro del precio cualquier clase de impuestos, tasas, contribuciones, exacciones parafiscales y gastos de toda especie que se pudieran producir para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula primera.

La determinación del precio será a tanto alzado, por precios unitarios o por tarifas, de acuerdo con lo que se especifique en el cuadro Resumen.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios o por unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.



6.- Consignación Presupuestaria.

Existe consignación presupuestaria para el contrato a celebrar, en la partida y nº de operación, del Presupuesto de gastos de esta Corporación, indicada en el Cuadro Resumen.

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. (art. 117.2 LCSP)

En este supuesto, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, existiendo previsión de crédito para tal fin en los Presupuestos de esta Corporación, constando tal circunstancia de forma expresa en el Cuadro Resumen.

El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención General del Ayuntamiento, indicado en el Cuadro Resumen el órgano de contratación y la Delegación destinataria del contrato, que han de constar de manera expresa en las Facturas correspondientes, conforme a la Disposición Adicional 32. 2 del LCSP.

7. - Plazo de Ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que en su caso pudieran establecerse, serán los fijados en el Cuadro Resumen, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

No obstante, y de acuerdo con la propuesta técnica del adjudicatario, la Administración podrá aprobar el programa de trabajo en el que se incluirán los plazos totales y parciales obligatorios.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 29 de la LCSP, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, y con las limitaciones que en cuanto su duración se indique, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley, según se indique en el Cuadro Resumen.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles



para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

8. - Capacidad para contratar.

Podrán concurrir a la contratación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar del art. 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Cuando en representación de una sociedad concurre algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición debidamente bastanteados, a cuyo efecto deberán presentarse con la anticipación necesaria en el Departamento de Contratación.

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación, quedarán obligadas solidariamente frente a la Administración, y deberán cumplir lo dispuesto en los respectivos arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP, debiendo indicar cada uno los nombres y circunstancias de los que la constituyan, acreditar su capacidad, porcentaje de participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato



Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, se pronuncie sobre aquellos.

Condiciones especiales de compatibilidad:

No podrán concurrir a la licitación las personas físicas o jurídicas y las empresas a ellas vinculadas que, en su caso, hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, conforme al art. 70 de la LCSP.

9.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria.

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.

Cuando excepcionalmente, en los casos que señala el apartado 2 del art. 138 de la LCSP 2017, el acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación se realice por medios no electrónicos, lo que se hará constar en el Cuadro Resumen, el anuncio de licitación.



10.- Información adicional.

Los órganos de contratación proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 10 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo. Las respuestas se publicarán en el perfil de contratante.

11.- Presentación de ofertas y documentación administrativa.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de los establecido en los artículos 142 y 143 LCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen este contrato, sin salvedad o reserva alguna.

- Lugar, plazo y forma de presentación:

La presente licitación tiene carácter electrónico, no siendo admisible la presentación de ofertas en ningún registro físico, salvo que así se prevea en el Cuadro Resumen.

En su caso, se admitirá la presentación en el registro físico, con el fin de no impedir la libre concurrencia.

No será exigible el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los supuestos previstos en la DA 15.3 LCSP, en cuyo caso, las condiciones de presentación se indicarán en los Pliegos.

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación



del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace).

Las ofertas deberán prepararse y enviarse a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” hasta la hora del día que se indique en el Anuncio de Licitación, que será como mínimo el día hábil siguiente a aquel en que finalice, para los procedimientos abiertos el plazo de quince días para suministros y servicios y veintiséis días para obras, según indique el Cuadro Resumen, que será de días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del Anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Torremolinos, alojado en la Plataforma de Contratación, y/o desde la fecha del envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la UE para su publicación en en el DOUE. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas (enviadas y recepcionadas) en dicho plazo.

Todas las referencias contenidas a lo largo del presente pliego a “sobres” se entenderán hechas a “sobres electrónicos”.

La documentación irá redactada en castellano, idioma al que, en su caso, deberán traducirse desde el idioma local que corresponda, y ha de ser original o copia con carácter de auténtica según la legislación vigente.

A la hora de presentar sus ofertas los licitadores habrán de tener en cuenta los límites que se establecen en la Guía de Licitación Electrónica que puede consultarse en la Plataforma. – apartado Guías de Ayuda-. Cualquier incidencia técnica a la hora de presentar la oferta deberá ponerse de manifiesto en la dirección licitacione@minhafp.es. Se recomienda a este respecto que las empresas comprueben previamente el cumplimiento de los requisitos técnicos que se indican en la Guía.

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su presentación utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma de Contratación del Sector Público. Igualmente, la documentación anterior deberá ser firmada electrónicamente y adjuntada en el formato indicado al efecto. La firma se ha de efectuar por persona con poder bastante al efecto.

En el caso de requerirse un archivo comprimido (zip) que contenga un conjunto de documentos, éstos deberán estar firmados electrónica e individualmente previo a la inclusión de los mismos en el fichero contendor (zip), requiriéndose la firma electrónica de este último a través de la plataforma.

Cuando se requiera la firma electrónica de documentos, ésta deberá realizarse con aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de servicios de certificación reconocidos por la plataforma @firma. Para más información, consulte el siguiente enlace: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/190/Descargas/aFirma-Anexo-PSC.pdf>

Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y sobres verifique que dispone de un certificado válido.



Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la Herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

- Sobres o archivos electrónicos: (según indique el **Cuadro Resumen**)

Se han de presentar **tres** sobres distintos, o archivos electrónicos, numerados correlativamente, cerrados, identificados en su exterior, con indicación del n.º de sobre (1, 2 o 3) y la licitación a la que concurren <<Proposición para participar en la contratación del Suministro/Servicio.....del Ayuntamiento de Torremolinos>>, en el caso de **lotes** indicar el n.º de **lote/s** a que concurren, firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior en hoja independiente se enunciará numéricamente su contenido, siendo causa de exclusión la ausencia de algún sobre y/o de su correspondiente contenido.

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.

No obstante, la propuesta se presentará en **tres sobres**: Sobre n.º 1 con la Documentación Administrativa, Sobre n.º 2 con la Oferta Técnica, y Sobre nº3 con la proposición económica en los supuestos en que en el procedimiento sólo se contemplen criterios objetivos y no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

- SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa.

A) **Declaración Responsable** del art. 141 LCSP, que se ajustará al Modelo del Anexo I (disponible en el Perfil del Contratante en Modelos de Documentos), que indique que el licitante cumple con las condiciones de capacidad, solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión, designa una dirección de correo electrónico «habilitada» a efecto de notificaciones conforme a la D. Adic. 15, cumpliendo las condiciones exigidas a la fecha de fin del plazo de presentación de proposiciones.

Para los procedimientos abiertos, si se indica en el CUADRO RESUMEN, se presentará el Documento Europeo Único de Contratación (**DEUC**), (disponible en el Perfil del Contratante en Modelos de Documentos) siguiendo el formulario de Documento Europeo Único de Contratación aprobado en el seno de la UE, que deberá estar firmado y con la correspondiente identificación por la entidad licitadora o quien ostente su representación, que también puede obtenerse utilizando el servicio electrónico de la Comisión Europea en <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>.



Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando el licitador participe por su cuenta, pero vaya a recurrir a capacidades de otras entidades para acreditar su capacidad y solvencia se deberá aportar un DEUC por cada una de estas entidades de que se trate.

En el procedimiento abierto simplificado, ver CUADRO RESUMEN, sólo es necesario incluir el modelo de **Declaración Responsable** (Modelo Anexo I, disponible en el Perfil del Contratante en Modelos de Documentos), que indique que el licitante cumple con las condiciones exigidas a la fecha de fin del plazo de presentación de proposiciones.

La documentación acreditativa de estas condiciones se aportará sólo por el propuesto como adjudicatario cuando se le requiera, previamente a la adjudicación del contrato, no obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

B) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable (DR) en la que figure la información pertinente para estos casos y el DEUC con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art. 140.

Para justificar la solvencia basada en los medios de otras entidades, no incurso en prohibición de contratar, en el caso de la solvencia técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; y, si se acude a medios externos para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato.

Estas mismas exigencias se deberán acreditar en el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoración de su solvencia económica, financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo.

C) En su caso, si se indica en el Cuadro Resumen, original que justifique constitución de **garantía provisional** a favor del órgano de contratación, equivalente al 3% del presupuesto de licitación, sin IVA. Si algún licitador retira su proposición



injustificadamente antes de la adjudicación, procede su incautación; y, si no se ha exigido, se le impondrá una penalización de hasta el indicado importe.

D) En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. Asimismo, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 LCSP.

E) Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

F) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten todo o parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el artículo 140.

Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija.

- SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA CUANTIFICABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Se incluirán cuantos documentos sean precisos para acreditar las circunstancias a tener en cuenta para valorar los criterios de adjudicación señalados en el pliego distintos del económico, de acuerdo a lo indicado en el Pliego Técnico en relación a los criterios técnicos, que dependan de un juicio de valor.

- SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUANTIFICABLE mediante fórmulas.

La propuesta económica se sujetará a los modelos transcritos como Anexos de los pliegos, debiendo figurar como partida independiente el importe del IVA. Su presentación implica la aceptación incondicionada por el empresario de las Cláusulas del Pliego.

La admisión de variantes o alternativas se determina en el Cuadro Resumen.



En su caso, en este sobre se incluirán documentos relativos a los criterios de valoración distintos del precio que se evalúen mediante fórmulas, cuando se indique en el Pliego Técnico.

Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones y siendo registradas su entrada en la Plataforma de Contratación del Sector Público la documentación quedará custodiada en los servidores de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Las entidades licitadoras obtendrán en el momento de la presentación un justificante de la misma en el que figurarán:

- Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.
- Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).
- Firma de los documentos y de los sobres.

La presente licitación tiene carácter electrónico, y se instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación.

12. – Mesa de Contratación y Apertura proposiciones.

12.1.- Composición.

Conforme a la D. A. 2ª de la LCSP la Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Por Decreto de Alcaldía se crea la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Torremolinos, cuya composición se ha publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Torremolinos y en el BOP.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados.

12.2.- Calificación de la documentación administrativa.

Conforme a lo previsto en el art. 157 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados



en tiempo y forma conforme al art. 140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.

La Mesa u órgano de contratación comunicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables y a través del correo electrónico y/o el perfil del contratante, concediendo un plazo de tres días hábiles para su corrección, al objeto de completar la documentación que se considere oportuna.

La Mesa, a la vista de la documentación, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.

12.3.- Apertura pública de las proposiciones.

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.

En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.

El Sobre N° 2, que contiene la Proposición Técnica y sí se indica en el Cuadro Resumen la Oferta Económica, será abierto según se anuncie, por la Mesa de Contratación, en el lugar que se indique en el Anuncio publicado en el Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público, a las 13:00 horas del segundo día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

A continuación, sí es preciso presentar sobre N.º 3, en el lugar y día y hora que sean indicados mediante el Anuncio insertado en el Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación, la Mesa dará a conocer la valoración realizada de la documentación contenida en el sobre N.º 2, y abrirá el sobre N° 3, que contiene las Proposiciones Económicas y Proposición Técnica de valoración objetiva o por referencia a fórmulas.

Todas las comunicaciones de las Mesas de contratación se harán mediante Anuncios insertados en el Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

En el caso que existan licitadores supuestamente incurso en presunción de anormalidad o temeridad, la Mesa de contratación o en su defecto, el órgano de



contratación les notificará tal circunstancia, solicitándoles información a los efectos previstos en el artículo 149 de la LCSP.

No obstante, en los casos de licitaciones donde el número de proposiciones recibidas y admitidas sea de una única propuesta, se procederá, para mayor agilidad en el procedimiento, a la apertura de los sobres 2 y 3 en la misma sesión pública de la Mesa, haciéndose referencia en el anuncio del Perfil del Contratante.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

13. – Criterios adjudicación del contrato.

La adjudicación para determinar la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación: económicos y cualitativos establecidos en el Cuadro resumen.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 LCSP.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas.

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 del art. 145 de la LCSP.

14.- Criterios de desempate.

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, la adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.



c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

15.- Criterios consideración ofertas anormalmente bajas.

En el CUADRO RESUMEN inicial se indicará si no procede su apreciación, si no se indica, no procederá la adjudicación en los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, en cuyo caso podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece este art. 149 LCSP

Se considerará que las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad en los siguientes casos:

- Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurren en unión temporal.

Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea



incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

16.- Clasificación de las ofertas y propuesta adjudicación del contrato.

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

17. – Requerimiento documentación.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido el **requerimiento**, presente la siguiente documentación justificativa, sino se hubiere aportado con anterioridad:

1.- Los que acrediten la **personalidad jurídica del empresario, y, en su caso, su representación.**

— Si la empresa fuera persona jurídica, escrituras de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, que acrediten que la



sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación

— Para las empresas individuales será obligatoria la presentación del D.N.I. o el que en su caso le sustituya conforme a derecho.

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto. Las escrituras públicas de constitución y apoderamiento habrán de presentarse con suficiente antelación en el Departamento de Contratación de este Ayuntamiento, a fin de que pueda realizarse la diligencia de bastanteo.

Escritura de la unión temporal de empresarios.

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios deberá presentar ante el órgano de contratación, con carácter previo a la firma del contrato la escritura pública de formalización de la unión temporal.

— Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, constituyendo agrupación temporal, cada una acreditará su personalidad y capacidad, y mediante el correspondiente escrito, deberán indicar los nombre y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o apoderado único que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas frente a la Administración.

— Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP.

— Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, debiendo acreditar que cumplen los arts. 58 LCSP y 10 del RGLCAP.

2.- Certificado de clasificación en contratos de servicios.

En los contratos de servicios, cuando se indique en Cuadro Resumen, se podrá aportar el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Administración General del Estado o por el órgano competente de la Junta de Andalucía, acreditativo de estar clasificada en el grupo, subgrupo y categoría que se indique, acompañado de una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.

La presentación del certificado de clasificación eximirá a los licitadores de presentar otros documentos probatorios de la solvencia indicada en el apartado anterior.

La presentación de Certificados Comunitarios de Clasificación sientan una presunción de aptitud de capacidad de obrar, habilitación profesional y solvencia del empresario, debiendo indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida

3.- Las **empresas vinculadas**, pertenecientes al mismo grupo, así como los socios pertenecientes a una misma sociedad, por encontrarse en alguno de los



supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, deberán presentar declaración responsable sobre esta circunstancia con indicación de las que se presentan a licitación.

La no presentación de esta declaración, en caso de hallarse en alguno de estos supuestos, será motivo de exclusión o, en su caso, de resolución de contrato; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o judicial en que pudieren incurrir por ocultar información.

4.- Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita, en los términos del **art. 70 LCSP** (Modelo en Anexo).

5.- Justificación de la solvencia económica – financiera y, técnica-profesional mediante los medios indicados en el Cuadro Resumen.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, los criterios de solvencia económica y financiera o técnica y profesional se aplicarán en relación con cada uno de los lotes y si los requisitos exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

No obstante, los licitadores estarán exentos de acreditar la solvencia económica y financiera y técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros, art. 11 del RGLCAP, debiendo aportar declaración de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y/o materiales necesarios para garantizar la ejecución y documentos acreditativos pertinentes.

6.- IAE, Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.

Deberá aportar justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo mediante carta de pago del último ejercicio, acompañando declaración de no haberse dado de baja en el mismo; salvo en el caso de que en el momento de presentar la proposición no se esté realizando ninguna actividad sujeta al impuesto.

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1, apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TRLRHL, con excepción de las personas físicas.

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 82.1 apartados a), d), g) y h) del TRLRHL, que deberán aportar una declaración responsable de no, estar obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, según lo establecido en el número 2 del mismo artículo.



Asimismo, deberá aportar certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el art. 13 RGLCAP; y certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social a que se refiere el art. 14 RGLCAP.

El Certificado de no tener deudas con este Ayuntamiento, así como los certificados positivos de la Agencia Tributaria y Seguridad Social, pueden expedirse de oficio por parte del Ayuntamiento, en virtud del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la autorización que en cada caso sea precisa.

7.- Garantía definitiva, acreditar su constitución en Tesorería por importe equivalente al 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 26 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas sólo tendrán que aportar el 25 % de la garantía.

La garantía deberá depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento, en la forma y con las garantías que establece el artículo 108 de la LCSP, 55 y ss RGLCAP, y demás legislación aplicable.

No procede constitución de garantía mediante retención del precio

La garantía responde, a priori, de la formalización del contrato, procediendo su incautación si no se formaliza en plazo por importe equivalente a la garantía provisional, art. 153; y, de los conceptos indicados en el art. 110 LCSP, de la correcta ejecución de las prestaciones y obligaciones objeto del contrato, cuyo incumplimiento determina la incautación automática de la misma.

En el caso en que se exima la exigencia de garantía definitiva, al amparo del art. 107 LCSP, se indicará en el Cuadro Resumen de este Pliego.

8.- Abono de anuncios, cuyo anuncio de licitación y adjudicación en diarios oficiales y/o prensa, cuyo importe máximo asciende a 1.500 €, art. 67.2 RGLCAP.

9.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10.- Los licitadores que por emplear a un número de 50 o más trabajadores, que estén obligados, conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a contar con un 2 % de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, deberán aportar, en cumplimiento del art. 145 LCSP, o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, que estén obligados a contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, deben aportar Certificado de la



empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas previstas legalmente, una copia de la declaración de excepcionalidad, y si cuentan con plan de igualdad, junto con la declaración del licitador en la que se ponen de manifiesto las medidas adoptadas (se adjunta Modelo en Anexo IV).

11.- Cuando se señale los órganos de que se puede obtener Información correspondiente, declaración responsable de haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

12.- Cualesquiera otros documentos requeridos para acreditar la aptitud para realizar el objeto del contrato y Declaración Responsable de comprometerse a dedicar o adscribir a su ejecución los medios personales y materiales suficientes para ello, teniendo el compromiso el carácter de obligación esencial a los efectos del art. 211 f) de la LCSP, conforme al art. 76.2 LCSP.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador retira su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que esta circunstancia se considera prohibición de contratar conforma al art. 71.2.a) LCSP; procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

18.- Renuncia al contrato o desistimiento del procedimiento de adjudicación.



No obstante, se podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

19.- Resolución y notificación de la adjudicación.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.

Transcurridos 15 días, cuando el único criterio a valorar sea el precio, o 2 meses, cuando sea por pluralidad de criterios, desde la apertura de las proposiciones sin que la Administración hubiese dictado adjudicación, y, salvo que en las bases del mismo se hubiese establecido un plazo mayor, podrán los licitadores que lo deseen retirar sus ofertas.

Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, según establece el artículo 87.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante, si transcurridos otros tres meses más, la documentación no ha sido retirada por persona debidamente acreditada en nombre de la empresa, se podrá proceder a su destrucción.

20. – Formalización del contrato.

El órgano de contratación y el adjudicatario quedan obligados a otorgar el contrato administrativo o en su caso la escritura pública de contratación de la actividad no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Se formalizará en escritura pública únicamente a petición del adjudicatario y a su exclusiva costa.

En el caso de otorgamiento de escritura pública, el contratista hará entrega de una copia auténtica de dicho documento notarial.

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.



Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que esta circunstancia se considera prohibición de contratar conforma al art. 71.2.b) LCSP.

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

21. – Ejecución del contrato.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del contrato y el órgano de contratación.

La ejecución del trabajo se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, según lo dispuesto en el art. 197 LCSP y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o perjuicios ocasionados salvo en caso de fuerza mayor.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a las bases técnicas del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos de transporte, puesta en funcionamiento o en uso de acuerdo con las prescripciones técnicas particulares y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega.

22.- Obligaciones esenciales del contratista.

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 76.2 LCSP). Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo este Ayuntamiento de Torremolinos ajeno a dichas relaciones laborales. El



contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. A la extinción del contrato no se producirá, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de este Ayuntamiento de Torremolinos, de conformidad con lo establecido en el art. 308 LCSP.

En todo caso, el contratista está obligado cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial de aplicación, incluidas las condiciones salariales de los trabajadores.

A tal efecto, la Administración podrá exigir el envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.

Igualmente, debe respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento, rigiendo, en todo caso, lo establecido en la D.A. 26ª de LCSP.

En general, el contratista responde de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral entre éste y sus trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier otro tipo de responsabilidad que le puedan imputar.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento por razón del mismo (art. 112.2 RGLCAP).

Corresponderá y será a cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, que requiera la realización de la actividad contratada.

b) Cualesquiera gastos que conlleve la realización del objeto del contrato.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución de la consultoría y asistencia o servicio contratado.

d) Indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios se hayan ocasionado por una orden inmediata y directa de la Administración.

e) El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra la responsabilidad que se deriven en la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato puede conllevar la imposición de penalidades conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192 de la LCSP.

Asimismo, en caso de incumplimiento de estas obligaciones la Administración puede optar por la resolución del contrato, considerándose causa de resolución conforme al art. 211 f) de la LCSP.



23. – Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En todo caso, el contratista está obligado a garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo, a cumplir los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables y a adoptar las medidas para prevenir la siniestralidad laboral, durante todo el periodo de ejecución del contrato, incluidas las condiciones salariales de los trabajadores.

El contratista está obligado a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.

Igualmente, el/la contratista cumplirá con la obligación de disponer de un Plan de Igualdad en los términos legal o convencionalmente establecidos.

A tal efecto, la Administración podrá exigir, junto a las facturas, acredite que la empresa dispone de un plan de igualdad, o acreditación equivalente en materia de igualdad, expedido por el órgano competente estatal o autonómico.

El órgano de contratación ostenta la potestad de adoptar las medidas que considere oportunas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones indicadas.

El incumplimiento de las obligaciones referidas y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP.

24.- Condiciones especiales de ejecución.

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en las condiciones indicadas en el art. 202 LCSP. Las mismas están establecidas en los pliegos y el Cuadro Resumen que rigen la licitación.

Cuando la ejecución del contrato implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista, será condición especial de ejecución la obligatoriedad de someterse a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos.

De conformidad con el artículo 202.3 de la LCSP en relación con el artículo 192 de la misma, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el art 192 de la LCSP.



Asimismo, en caso de incumplimiento de estas obligaciones la Administraci n puede optar por la resoluci n del contrato, consider ndose causa de resoluci n conforme al art. 211 f) de la LCSP; o, en los t rminos que se establezcan reglamentariamente, dicho incumplimiento se considera infracci n grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del art culo 71 de la LCSP, consider ndose esta circunstancia prohibici n de contratar.

Todas las obligaciones y condiciones especiales de ejecuci n que formen parte del contrato ser n exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecuci n del mismo.

25.- Responsable del contrato.

Le corresponder  supervisar su ejecuci n, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizaci n de la prestaci n pactada, dentro del  mbito de las facultades que le atribuya el  rgano de Contrataci n. A estos efectos el responsable del presente contrato ser  el t cnico municipal indicado en el Pliego de Prescripciones T cnicas Particulares.

En particular le corresponde:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la ejecuci n del objeto del contrato en los t rminos que mejor convenga a los intereses p blicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecuci n del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art culo noventa y siete del RGLCAP.

c) Informar, en el caso de expedientes sobre penalidades e incautaci n de la garant a definitiva e imposici n de da os y perjuicios.

d) Proponer, en su caso, la pr rroga del contrato.

e) Proponer la ampliaci n del plazo de ejecuci n estipulado, de conformidad con el art culo cien del RGLCAP.

f) Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el art. 190 LCSP, incluyendo la revisi n de actos administrativos y la determinaci n de los da os y perjuicios.

g) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier momento, la informaci n que precise acerca el estado de ejecuci n del objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

h) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecuci n de lo pactado, cuando el contratista, o personas de  l dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al  rgano de Contrataci n.

i) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art culo noventa y seis del RGLCAP.

j) Proponer e informar respecto de la suspensi n de la ejecuci n de la prestaci n.



k) Asistir y suscribir las actas de conformidad o disconformidad al término del contrato.

l) Dictar instrucciones en los términos recogidos en este Pliego.

m) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del suministro que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serán de cuenta del adjudicatario, siempre que no superen el tres por ciento del precio de adjudicación del contrato, I.V.A. no incluido.

n) Todas aquellas que vienen previstas en este Pliego.

26.- Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se dé el supuesto y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP.

27.- Subcontratación.

1. En el CUADRO RESUMEN inicial se indicará si no procede la subcontratación, cuando esté justificado respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, art. 215 LCSP, aptdo 2, c) y d).

2. Como regla general, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.



3. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

4. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

5. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

6. La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

7. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 215, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

8. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP.

9. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

En todo caso, deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación



en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

28.- Pagos a subcontratistas y suministradores.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el art. 216 LCSP.

El Ayuntamiento y sus entidades, en su caso, podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago, siendo de aplicación el art. 217 LCSP.

29.- Cumplimiento del contrato y recepción.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

En todo caso la constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción posteriormente a haberse producido la entrega del objeto del contrato, previa comprobación de cantidades, calidades, destino y condiciones de uso.

La recepción constatará que el material suministrado se encuentra en destino y en condiciones de uso, a satisfacción de la Administración, previa comprobación de calidades y cantidades mediante acto formal y positivo, que expresará en el correspondiente Acta.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el Acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado, en virtud del art. 304.2 LCSP.

En el caso de que se estimasen incumplidas las prescripciones del contrato, el Responsable del Contrato reflejará, por escrito, las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, fijando en el escrito el plazo para efectuarlo y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante del Órgano de Contratación, éste las elevará, con su informe, al Órgano de Contratación, que resolverá sobre el particular.



Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del Responsable del Contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

Transcurrido el plazo que se hubiese concedido al contratista para la subsanación sin que fuesen subsanados los defectos señalados, se podrá resolver el contrato con pérdida de la garantía definitiva y con la obligación del contratista de indemnizar a la Administración por los daños ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 192 LCSP, se podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del mismo.

A su vez, en caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a los justificantes de cumplimiento de los pagos a subcontratistas, una vez transcurrido el plazo concedido al efecto, se podrán imponer penalidades diarias al adjudicatario, a contar desde el día siguiente al del cumplimiento de dicho plazo, en la proporción de un uno por mil del importe de adjudicación del contrato con un límite del diez por ciento de dicho importe para cada anualidad.

En todo caso, si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazarse la misma por el Órgano de Contratación, a propuesta del Responsable del Contrato, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Una vez cumplidos los trámites anteriores, si se considera que la prestación reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción.

Conforme con la prestación o suministro realizado, la recepción del contrato tendrá lugar dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la entrega o realización del objeto del contrato. A tenor de lo señalado en el artículo 210.2 LCSP, la constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad, que se remitirá al Departamento de Contratación, suscrita por el adjudicatario y el Responsable del Contrato, pudiendo asistir un miembro de la Unidad de Contratación a petición de cualquiera de las partes. A su vez, a la Intervención de la Administración le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

En cualquier caso, el contratista tendrá derecho a conocer y a ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

30.- Régimen de Pagos y revisión de precios.

El pago del precio se realizará, según se indique en el Cuadro Resumen, de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado, previa recepción de conformidad de la prestación realizada por el Responsable del trabajo.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato



incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, el contrato no será objeto de revisión de precios, conforme a lo establecido en el art. 103 LCSP.

A efectos de determinar los gastos que pueden ser considerados elegibles en el marco del presente contrato, el contratista actuará de acuerdo con lo establecido en la siguiente normativa: Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca; Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013; Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.



31.- Plazo de garantía.

El plazo de garantía se fija en el Cuadro Resumen de este pliego, a efectos de devolución de la garantía, sin perjuicio del plazo de garantía previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en el suministro, tendrá derecho la Administración a reclamar del empresario la reposición del suministro. Durante este plazo el suministrador tiene derecho a ser oído y a vigilar la aplicación del producto suministrado. Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que el producto no es apto para el fin pretendido como consecuencia de vicios o defectos observados en ellos e imputables al empresario, se estará a lo dispuesto en el art. 305 LCSP.

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la fianza, conforme a lo establecido en el art. 111 LCSP.

32. - Modificación del contrato.

El contrato se podrá modificar de acuerdo con lo establecido en los artículos 203 y ss de la LCSP.

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con las condiciones indicadas en el art. 204 LCSP.

La modificación se efectuará por petición razonada realizada del Concejal Delegado correspondiente adjuntando Informe Técnico del Responsable del contrato que justifique de manera clara e inequívoca la necesidad de modificación prevista en el Pliego, conformidad de la contratista y de no constar se le ha de dar trámite de audiencia, solicitud de dotación presupuestaria adecuada y suficiente por la Intervención, Informe Jurídico de Contratación y Resolución del órgano de contratación, y formalización de la modificación se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de modificación.

33.- Suspensión.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se registrarán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP.

34. - Penalidades.

El adjudicatario está obligado a desarrollar su trabajo en las condiciones exigidas por este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, en las de su oferta y según las órdenes e instrucciones recibidas del Responsable de esta Corporación.



Podrán imponerse penalidades que tendrán la consideración de contractuales, careciendo de carácter sancionador, para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202.

Dichas penalidades se impondrán por escrito, serán deducidas de la correspondiente factura y se graduarán tomando como referencia la escala establecida en el art. 192 LCSP, las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

35. - Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en la legislación de contratos:

- a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato y de las condiciones de selección que motivaron la adjudicación.
- b) La información a terceros por parte del contratista sobre la materia objeto del contrato, sin previa autorización de la Administración.
- c) El abandono por parte del contratista de la actividad objeto de contrato, entendiéndose por abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato.
- d) La incursión del contratista en alguna de las prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
- e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

Caso que el contratista suspendiera o paralizara la ejecución, el Ayuntamiento podrá acordar su continuidad con el licitador con mejor puntuación en esta licitación, sin perjuicio de iniciar el expediente de resolución con el adjudicatario de la obra.

36. - Deber de Confidencialidad, Protección de Datos, Transparencia y Colaboración.

De conformidad con la Ley y el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes quedan informados y aceptan la incorporación de los datos al Registro de Actividades de Contratación del Ayuntamiento de Torremolinos, que deberá contener toda la información exigida legalmente, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad,



mediante instancia presentada en el Registro General del Ayuntamiento, por correo postal al Ayuntamiento de Torremolinos, Plaza Blas Infante s/n 29620-Torremolinos, o por correo electrónico a contratación@ayto-torremolinos.es, o dpd@ayto-torremolinos.es.

— El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento por razón del mismo (art. 112.2 RGLCAP).

Toda la información facilitada por la Administración o la obtenida por el adjudicatario en relación con el presente contrato tendrá carácter confidencial, debiendo el adjudicatario guardar el debido secreto profesional con carácter indefinido, salvo que la Administración lo autorice expresamente y para supuestos concretos y determinados.

— Si el contrato implica el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar y someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Igualmente, debe respetar la finalidad del tratamiento de datos.

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento, rigiendo, en todo caso, lo establecido en la D.A. 26ª de LCSP, siendo el Ayuntamiento el RESPONSABLE del tratamiento, que autoriza al ENCARGADO a tratar la información necesaria para prestar el servicio, lo que puede incluir datos de carácter personal.

Una vez finalice el contrato, el ENCARGADO debe devolver al RESPONSABLE o transmitir a otro encargado que designe el RESPONSABLE los datos personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, el ENCARGADO podrá mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

Obligaciones del ENCARGADO

El ENCARGADO y todo el personal bajo su control se obliga a:

- Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones documentadas del RESPONSABLE. Inclusive con respecto a las transferencias internacionales de datos; si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

- Llevar, por escrito, salvo que pueda acogerse a alguna de las excepciones del artículo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE, que contenga, conforme al artículo 30.2 del Reglamento (UE) 2016/679:

- a) El nombre y los datos de contacto del ENCARGADO y de cada responsable por cuenta del cual actúe el ENCARGADO.

- b) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

- c) Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad apropiadas que esté aplicando al tratamiento de los datos.



- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos legalmente admisibles.
- Si el ENCARGADO quiere subcontratar total o parcialmente el tratamiento, tiene que informar al RESPONSABLE y solicitar su autorización previa.
- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el contrato.
- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que el ENCARGADO les informará convenientemente. El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante el ENCARGADO, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique el RESPONSABLE. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos. El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE, sin dilación indebida y a través de la dirección de correo electrónico que le indique el RESPONSABLE, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

Se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

Datos de la persona de contacto del ENCARGADO para obtener más información.

Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE con toda la información de la que disponga, a realizar la comunicación de las violaciones de la seguridad a los interesados, cuando sea probable que dicha violación suponga un alto riesgo para sus derechos y libertades.

El ENCARGADO, a petición del RESPONSABLE, comunicará en el menor tiempo posible esas violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. La comunicación debe realizarse en un lenguaje



claro y sencillo y deberá incluir los elementos que en cada caso señale el RESPONSABLE y, como mínimo: a) La naturaleza de la violación de datos; b) Datos del punto de contacto del RESPONSABLE o del ENCARGADO donde se pueda obtener más información; c) Posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales; d) Medidas adoptadas o propuestas por el RESPONSABLE para poner remedio a la violación de la seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

- Poner a disposición del RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.

- Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. Las medidas de seguridad mínimas se recogen en el apartado “Medidas de seguridad mínimas a aplicar por el ENCARGADO”

Obligaciones del RESPONSABLE

Proporcionar al ENCARGADO los datos necesarios para que pueda prestar el servicio.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD por parte del ENCARGADO.

Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

Medidas de seguridad mínimas a aplicar por el ENCARGADO

En este apartado se recogen las medidas de seguridad mínimas que deberá aplicar el ENCARGADO. Los ámbitos de aplicación de estas medidas serán:

- Los recursos bajo el control del ENCARGADO (como sistemas informáticos y de archivo, centros de trabajo y trabajadores) y que éste destine al tratamiento de los datos

- Los recursos bajo el control del RESPONSABLE cuando éste haya encomendado al ENCARGADO la seguridad de estos.

- Los sistemas de información que el ENCARGADO desarrolle o implante por cuenta del RESPONSABLE.

Estas medidas mínimas se enumeran a continuación:

- Medidas organizativas. Todo el personal al que el ENCARGADO proporcione acceso a los datos personales deberá ser informado de las siguientes medidas organizativas:

Deber de confidencialidad y secreto.

Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin se evitará: dejar los datos personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.), esta consideración incluye las pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes del sistema de videovigilancia si lo hubiera. Cuando la persona se ausente del puesto de trabajo, procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión.

Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día, y serán custodiados cuando, con motivo de su tramitación, se encuentren fuera de los dispositivos o salas de archivo.



No se desecharán documentos (papel) o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción, de forma que la información no sea recuperable.

No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, se prestará atención especial en no divulgar datos personales protegidos durante las consultas telefónicas, correos electrónicos, etc.

El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la relación laboral o de prestación de servicios.

Derechos de los titulares de los datos. Se informará a todo el personal del ENCARGADO acerca del procedimiento para atender los derechos de los interesados, definiendo de forma clara los mecanismos por los que pueden ejercerse los derechos y teniendo en cuenta lo siguiente:

Se establecerá claramente si la obligación de atender estos derechos corresponde al RESPONSABLE o al ENCARGADO.

El ejercicio de derechos requerirá la previa presentación por parte del interesado de copia de su DNI o documento identificativo.

Se comunicará este tipo de solicitudes al RESPONSABLE sin dilación indebida.

Para el derecho de acceso se facilitará la lista de los datos personales de que se disponga junto con la finalidad para la que han sido recogidos, la identidad de los destinatarios de los datos, los plazos de conservación, y la identidad del responsable ante el que pueden solicitar la rectificación supresión y oposición al tratamiento de los datos.

Para el derecho de rectificación se procederá a modificar los datos de los interesados que fueran inexactos o incompletos atendiendo a los fines del tratamiento.

Para el derecho de supresión se suprimirán los datos de los interesados cuando los interesados manifiesten su negativa u oposición al consentimiento para el tratamiento de sus datos y no exista deber legal que lo impida.

Violaciones de seguridad de datos de carácter personal. Cuando se produzcan violaciones de seguridad de datos de carácter personal, como, por ejemplo, el robo o acceso indebido a los datos personales se notificará al RESPONSABLE de forma inmediata acerca de dichas violaciones de seguridad, incluyendo toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que hubieran dado lugar al acceso indebido a los datos personales. Asimismo, se apoyará al RESPONSABLE a realizar la notificación de la violación de la seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos teniendo en cuenta la información a disposición del ENCARGADO.

- Medidas de seguridad técnicas, relativas a la identificación. El ENCARGADO implantará como mínimo las siguientes medidas técnicas para garantizar la identificación y autenticación de los usuarios con acceso a los datos:

No se permitirá el uso para fines particulares de aquellos ordenadores y dispositivos destinados al tratamiento de los datos personales.

Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos personales y fines de uso personal se recomienda disponer de varios perfiles o usuarios distintos para cada una de las finalidades. Deben mantenerse separados los usos profesional y personal del ordenador o dispositivo.

Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la instalación y configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de



administración para el acceso a los datos personales. Esta medida evitará que en caso de ataque de ciberseguridad puedan obtenerse privilegios de acceso o modificar el sistema operativo.

Se garantizará la existencia de contraseñas (o mecanismos equivalentes) para el acceso a los datos personales almacenados en sistemas electrónicos. La contraseña tendrá al menos 8 caracteres, mezcla de números y letras, y se renovarán periódicamente (al menos de forma anual).

Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con acceso a los datos personales, se dispondrá de un usuario y contraseña específicos (identificación inequívoca).

Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden expuestas a terceros. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni se dejarán anotadas en lugar común y el acceso de personas distintas del usuario.

- Medidas de seguridad técnicas para salvaguardar los datos. A continuación, se exponen las medidas técnicas mínimas para garantizar la salvaguarda de los datos personales:

Actualización de ordenadores y dispositivos. Los dispositivos y ordenadores utilizados para el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales deberán mantenerse actualizados en la media posible.

Malware. En los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento de los datos personales se dispondrá de un sistema de antivirus que garantice en la medida posible el robo y destrucción de la información y datos personales. El sistema de antivirus deberá ser actualizado de forma periódica.

Cortafuegos. Para evitar accesos remotos indebidos a los datos personales se velará para garantizar la existencia de un cortafuegos activado en aquellos sistemas en los que se realice el almacenamiento y/o tratamiento de datos personales.

Cifrado de datos. Cuando se precise realizar la extracción de datos personales fuera del recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por medios electrónicos, se deberá valorar la posibilidad de utilizar un método de cifrado para garantizar la confidencialidad de los datos personales en caso de acceso indebido a la información.

Copia de seguridad. Periódicamente se realizará una copia de seguridad en un segundo soporte distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se almacenará en lugar seguro, distinto de aquél en que esté ubicado el equipo con los ficheros originales, con el fin de permitir la recuperación de los datos personales en caso de pérdida de la información.

- Verificación, evaluación y valoración periódica de las medidas de seguridad. El ENCARGADO implantará un procedimiento periódico que le permita verificar, evaluar y valorar, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas en los sistemas de tratamiento, centros de trabajo y usuarios bajo su control.

De ese procedimiento periódico se derivarán la implantación de mecanismos adicionales para:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.



Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información así como de los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.

La revisión podrá realizarse por mecanismos automáticos (software o programas informáticos) o de forma manual.

El ENCARGADO dispondrá en todo momento de información actualizada sobre las medidas de seguridad aplicadas en el encargo de tratamiento y deberá proporcionarlas al RESPONSABLE cuando éste las solicite y en todo caso siempre que haya cambios relevantes en su arquitectura de seguridad de la información..

___ Declaración Conformidad ENS.

El contratista que vaya a tratar datos de carácter personal ha de aportar antes de la firma del contrato la Declaración de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, y en los niveles Medio y Alto deberá pasar una auditoria por tercero independiente que emita una Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, debiendo aportarla en cualquier momento que sea requerido para ello por el Ayuntamiento.

___ Declaración ubicación Servidores.

El contratista que vaya a tratar datos de carácter personal ha de aportar antes de la firma del contrato una Declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

___ Los órganos de contratación y el contratista se someten a la obligación de confidencialidad de la información en los términos establecidos en el art. 133 LCSP. El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado y declarado como confidencial, en cuyo caso se incluirá Declaración en cada sobre conforme al modelo que figura en Anexos. El plazo durante el cual se deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información es de 5 años, a contar desde el conocimiento de esa información, salvo que el pliego técnico o el contrato establezca un plazo mayor.

___ En virtud de lo dispuesto en los arts. 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía, el Ayuntamiento podrá solicitar a los adjudicatarios toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en estas leyes, así como la relativa al objeto del contrato, circunstancias de ejecución y cuantas sean de interés para los ciudadanos, debiendo la empresa facilitarla en formato apropiado y en el plazo máximo de cinco días. Su incumplimiento determina la imposición de multas coercitivas, de 100 a 1.000 euros, que será reiterada por periodos de cinco días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe del contrato. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros.

___ El contratista colaborará con la Administración facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, referida al contrato; actuando en la ejecución y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.



37. - Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 199 y ss LCSP, la prerrogativa de interpretarlo, el presente pliego y la oferta del adjudicatario, resolviendo así mismo las dudas que pudieran surgir sobre su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

38. - Jurisdicción Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y cualquier otro aspecto relativo al contrato, y al cumplimiento del servicio en general, serán resueltas por esta Corporación, siendo los actos del mismo que pongan fin a la vía administrativa recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en particular, ante el Juzgado o Tribunal competentes con jurisdicción en el lugar en que esta Corporación tiene su sede.

39.- Régimen de recursos.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, regulado en el art. 44 y ss de la LCSP, previo al contencioso-administrativo, y con carácter potestativo, los actos y disposiciones relacionados en el apartado 2 del citado artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.

Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 LCSP.

Podrán ser objeto del recurso las actuaciones establecidas en el apartado 2 del art. 44 LCSP.

La tramitación del recurso se ajustará a lo establecido en los artículos 44 y ss de la LCSP.



Contra la resolución del recurso solo procederá recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Torremolinos, fechado y firmado electrónicamente.

La TAG del Servicio de Contratación.

Fdo.: Ana Isabel Jiménez Rodríguez.



ANEXO I

SOBRE n.º 1: Documentación Administrativa

Incluir:

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don.....,
con D.N.I. n.º....., en nombre propio o representación de la
Empresa o Sociedad, País.....
....., con CIF n.º, con domicilio a efectos de
notificaciones en,
teléfono, fax y dirección de correo electrónico “habilitada”
conforme a la D.A. 15:.....:

1º DECLARA bajo su responsabilidad que la persona física y/o la sociedad
a la que represento tiene capacidad de obrar, está válidamente constituida y por su
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición
y de aquella.

2.º Que cuenta con la correspondiente **clasificación**, en su caso, o que
cumple los requisitos de **solvencia económica, financiera y técnica o profesional**
exigidos legalmente y en este Pliego para contratar con la Administración, a la fecha
de fin del plazo de presentación de proposiciones, no está incurso en causas de
prohibición de contratar ni por sí misma ni por extensión, de las recogidas en el
artículo 70 y 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector
Público y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, con el Ayuntamiento de Torremolinos, de empleo de personas
con discapacidad, en su caso, impuestas por las disposiciones vigentes.

A tal efecto, AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Torremolinos a
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria de Andalucía u otras
administraciones competentes, a los efectos de comprobar que se hallan a corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3º Que está inscrita esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (**ROLECE**) o en el Registro de Licitadores
de la Junta de Andalucía y y que sus circunstancias no han sido modificadas: marcar

___ sí,
___ no.

___ Acredita haber presentado la solicitud de inscripción en el
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, en fecha
anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. A tal efecto aporta acuse de
recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y declara haber
aportado la documentación preceptiva y no haber recibido requerimiento de
subsanción.



4º.- Que está inscrito en el epígrafe del **IAE** correspondiente al objeto del contrato, estando en la situación siguiente, (marcar X en lo que proceda):

☐ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas, en virtud del art. 82.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dado que el importe neto de la cifra de negocios del año correspondiente al período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo de presentación finalizó el año anterior al devengo del IAE, resulta inferior a 1.000.000 de euros.

☐ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas, por ser persona física.

☐ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas por ser una entidad de los párrafos e) y f) del art. 82.1 del TRLHL, aportando resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5º.- Declaración de **PYME**, marcar lo que corresponda:

☐ Microempresa, que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

☐ Pequeña empresa, que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros

☐ Mediana empresa, que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

☐ La empresa no tiene la categoría de PYME, al ocupar a 250 personas o más y tener un volumen de negocios anual que excede de 50 millones de euros o balance general anual que excede de 43 millones de euros.

6º_ A efectos de lo previsto en el art. 149.3 de la LCSP y 46 del C. Comercio, manifiesto (marcar X lo que proceda):

☐ No encontrarse **vinculada** con ninguna empresa.

☐ Ser empresa vinculada, no concurriendo con ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación, y/o, que SI concurren a la presente licitación con las siguientes empresas vinculadas: (indicar nombre).

7º _ Que cumplo el deber de tener empleados trabajadores **discapacitados** en un 2 por 100 por lo menos de la plantilla de la empresa de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Señalar lo que proceda):

☐ SI

☐ NO. Por tener menos de 50 trabajadores.

En el caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas deberán acercar junto con esta declaración responsable una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador de las medidas concretas aplicadas la tal efecto.



8º.- Que cumpla el deber de contar un plan de **igualdad** de conformidad con el establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad para mujeres y hombres (Señalar lo que proceda):

☐ SI

☐ NO. Por tener 250 trabajadores o menos.

En relación con los apartados 5º y 6º y para el caso de superar el número de trabajadores indicados me comprometo a cumplir los deberes indicados en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social así como en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad para mujeres y hombres.

9º.- Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo, condiciones laborales, sociales, de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad y de elaborar un plan de igualdad.

10º _ Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato que se licita, en los términos del art. 70 de la LCSP.

11º _ Para facilitar sus comunicaciones manifiesta su conformidad para que las comunicaciones se efectúen por el Perfil del Contratante, fax u otros medios electrónicos, designando la siguiente dirección de correo “habilitada”a efecto de notificaciones, teléfono, n.º fax..... y persona de contacto

12º.- Declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

13º.- Dispone y ASUME la obligación de dedicar y/o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, necesarios para la ejecución del servicio, y se obliga a mantenerlos en cada momento de prestación del servicio, siendo como mínimo los previstos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación, de acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo el compromiso el carácter de obligación esencial.

14º.- Que de resultar adjudicatario, se compromete a cumplir con las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, así como cualesquiera establecidas legalmente, conforme al art 202 LCSP.

Asimismo, se compromete a aportar en plazo la documentación acreditativa de estas condiciones cuando se lo requiera el Ayuntamiento, de no aportarla se entiende retira su oferta con las consecuencias legales previstas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en
....., a de de

Fdo.: Por persona con poder bastante en la empresa



El Ayuntamiento de Torremolinos, responsable del tratamiento de los datos, le informa de que los datos aportados, así como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación del expediente serán tratados con la finalidad de tramitar el expediente administrativo. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento, el cumplimiento de la legislación aplicable en la materia correspondiente.

Los datos solicitados son necesarios para cumplir la normativa y serán conservados el tiempo necesario para tramitar el expediente y las acciones que pudieran derivarse de ellos de acuerdo con la normativa vigente, procediéndose a su archivo general con fines estadísticos e históricos.

Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, podrán ser publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección dpd@ayto-torremolinos.es.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la siguiente dirección contratacion@ayto-torremolinos.es, o dpd@ayto-torremolinos.es, especificando el derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte..) En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, ctpdandalucia@juntadeandalucia.es y a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).



Incluir sobre n.º 1: **DEUC**

Si se indica en el Cuadro Resumen: disponible en Modelos de Documentos en Perfil del Contratante.

Incluir sobre n.º 1, (en su caso):

(En su caso): DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

D., con NIF núm., en nombre propio o de la empresa que representa, con domicilioy CIF, bajo su personal responsabilidad.

D., con NIF núm., en nombre propio o de la empresa que representa, con domicilioy CIF, bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE), de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:

___ %.

___ %.

Como persona representante de la citada Unión se nombra a

Lugar, fecha y firma. (FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).



(SOBRE n.º 2)

Para la realización de esta valoración, los licitantes deberán incluir en su oferta (sobre 2) toda la documentación que estimen necesaria y que permita valorar adecuadamente los puntos indicados.

La memoria deberá tener como máximo 40 páginas a una cara, con letra "Arial" medida 11, interlineado 1,5, incluyendo portada e índice en formato DIN A-4 en PDF.

No incluir precio ofertado ni mejoras a valorar en el sobre 3, para no comprometer el secreto en la oferta

Lugar, fecha y firma
Fdo.: Por persona con poder bastante



(SOBRE n.º 3)

MODELO “orientativo” OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA

Don.....con domicilio en y
D.N.I. núm. en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio o representación de la Empresa o
Sociedad, en calidad de, con domicilio a efectos de
notificaciones en teléfono, fax, dirección de correo
electrónico..... ; hace constar:

1º.- Que enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato de “Servicio/
Suministro, se compromete a ejecutar el mismo en su totalidad, sin
salvedad o reserva alguna, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo
con las condiciones ofertadas, por el siguiente **precio** que detallo a continuación:

- Importe Total: €, más€ de IVA, en total
.....€ (en número y letra), lo que representa una **baja** de
%, incluidos todos los gastos.

- Se adjuntan **Mejoras**, debidamente descritas, considerándose insuficiente y
no válida el compromiso de mejora que no se encuentre descrita de acuerdo a lo
exigido en el PPT, con compromiso de ejecución firmada por persona con poder
bastante en la empresa, debidamente acreditado, y sin coste para el Ayuntamiento.

- Asimismo DECLARA bajo su responsabilidad que cuenta con todas las
autorizaciones necesarias para prestar el servicio referido bajo las normas exigibles,
y que en caso de ser adjudicatario, dispone de seguro de responsabilidad civil.

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación, así como todos los gastos previstos en las Cláusulas que
rigen el contrato.

(En caso de disconformidad entre la cantidad consignada en cifras y la
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras).

2º.- Que conozco los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y demás
documentación que ha de regir el contrato, que expresamente acato y asumo en su
totalidad.

3º.- Que la empresa que represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y
funcionamiento.

4º.- Que mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato
o información a la que pueda tener acceso con ocasión del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa de protección de datos europea y nacional.

5.- A efectos del art. 122.2 de la LCSP, cuando la ejecución del contrato
requiera tratamiento de datos personales, manifiesto que los servidores se ubicarán
en _____, debiendo informar al Ayuntamiento de cualquier



cambio al respecto. Además, declaro que Sí ☐ No ☐ (marcar lo que proceda) tengo previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. En caso afirmativo, el subcontratista al que se va a encomendar su realización es: _____ (indicar nombre o perfil empresarial)

Incluir en su caso, declaración de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar y si ésta implica tratamiento de datos personales, los subcontratistas quedarán obligados únicamente ante mí como contratista principal, y asumo, por tanto, la total responsabilidad sobre el sometimiento de éstos a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Lugar, fecha y firma
Fdo.: Por persona con poder bastante



(En su caso: SOBRES 2 Y 3).

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

D./D^a ..., con D.N.I. núm. ..., en nombre y representación de ... con CIF...

DECLARA

Que los documentos administrativos, técnicos y datos presentados en el siguiente Sobre (1 y/o 2) se consideran de carácter confidencial y son los siguientes:

- ...

- ...

Y por los siguientes motivos:

-

Para que conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar, fecha y firma.

* Se ha de firmar por el órgano de dirección o representación competente de la empresa o sociedad, salvo que se opte por otro de los medios previstos en el artículo 85 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público.

* Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia de las empresas o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.



ANEXO V

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y DE CUALIFICACIÓN

Don....., con D.N.I. núm. domicilio
en, en nombre propio o representación de la Empresa o Sociedad:

....., con CIF nº, con domicilio a efectos de notificaciones
en teléfono, fax y dirección de correo electrónico “habilitada”
conforme a la Disposición Adicional 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de
Contratos del Sector Público :.....:

ASUME la obligación de dedicar y/o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales y/o materiales suficientes para ello, necesarios para la ejecución
del servicio, y a mantenerlos en ella cada momento de prestación del servicio,
siendo como mínimo los previstos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que
rigen la licitación, de acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración
en, a de de

Fdo.:



ANEXO VI

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL Y SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, arts. 42 de R.D.Leg. 1/2013, de 29 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social y art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres .

D. ..., con domicilio en, con Documento Nacional de Identidad núm., en nombre propio y como representante legal de la empresa que representa, con CIF nº, ante el órgano de contratación

DECLARA bajo su responsabilidad que (marcar con X lo que procede):

☐ Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

☐ La empresa a la que represento NO está obligada a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas correspondientes, por no emplear a un número de 50 o más trabajadores.

☐ La empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un 2 % de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas correspondientes, por emplear a un número de 50 o más trabajadores.

☐ Que emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

☐ Que emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

☐ Que en aplicación del artículo 45.5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Para su acreditación, aporro (marcar con X lo que proceda):

☐ Certificado de la empresa en el que consta el número global de trabajadores de plantilla y el número particular de trabajadores con discapacidad.

☐ Copia de declaración de la excepcionalidad y declaración de las medidas concretas aplicadas al respecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en, a de de

Fdo.:



ANEXO VII MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con CIF y domicilio en (a efectos de notificación y requerimiento), en la calle / plaza / avenida de, C.P., y en su nombre, (nombre y apellidos del Apoderado/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos, o razón social del avalado), con DNI / CIF, ante el Ayto. de Torremolinos, por el importe de, (en letra y cifra), en concepto de garantía definitiva, en virtud del art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para responder de las obligaciones derivadas de (detallar el objeto del contrato o la obligación asumida).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 del Código Civil y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería, con sujeción a los términos previstos en el art. 97 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

.....(lugar y fecha)

.....(razón social de la entidad)

..... (firma de los Apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGADO DEL ESTADO.

Provincia:	Fecha:	Número o código:
------------	--------	------------------



ANEXO VIII

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

CERTIFICADO DE SEGURO NUMERO: (razón social completa de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con domicilio en, calle y C.I.F., debidamente representado por (nombre del Apoderado / s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razón social del avalado), con D.N.I. / C.I.F., en concepto de tomador del seguro, ante el Ayto. de Torremolinos, en adelante asegurado, hasta el importe de euros (en letra y cifra), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (detallar el objeto del contrato o la obligación asumida) en concepto de garantía definitiva, en virtud del art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para responder de las obligaciones, penalizaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

.....(lugar y fecha)

..... Firma:

.....(Asegurador)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO.

Provincia:

Fecha:

Número o código:



MODELO A. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) DEL AYUNTAMIENTO DE TORMOLINOS. (CONTRATISTAS)

Expediente N°:

Contrato:

Don/
Doña. _____
, con DNI . _____ que actúa en
nombre y representación de la empresa _____, con
CIF. _____, declara responsablemente:

Primero. Que está enterado/a de lo previsto en la normativa vigente de aplicación en materia de conflictos de intereses, en especial, de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE); y el artículo 64.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo. Que no conoce hallarse incurso en ningún conflicto de interés potencial o real vinculado al contrato referido al encabezamiento.

Tercero. Que se compromete a adecuar su conducta a los principios informadores de la contratación pública y evitar los conflictos de intereses que existan o puedan existir.

Cuarto. Que se compromete a comunicar a la mayor brevedad posible, directamente al órgano de contratación, cualquier irregularidad o conflicto de intereses, real o potencial, en el que se encuentre o de que tenga conocimiento que se produzca durante la licitación del contrato o la su ejecución.

Quinto. Que está enterada de que el incumplimiento por las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en la presente declaración, así como las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, puede derivar en causa de prohibición de contratar si concurren los requisitos del artículo 71 LCSP.

Sexto. Que está enterada de que, en relación con la empresa contratista y las empresas subcontratistas y proveedoras y medios auxiliares, las reglas de conducta definidas se consideran obligaciones contractuales esenciales y su infracción se califica como falta muy grave si concurre dolo, culpa o negligencia de la empresa, con imposición de penalidades, según la previsión del artículo 192.1 o la resolución del contrato, de acuerdo con lo que prevé el artículo 211.1.f) de la LCSP y eventual determinación de causa de prohibición de contratar según la previsión del artículo 71.2.c).

(Lugar, Fecha y firma, nombre completo y DNI)



MODELO B. DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente N°:

Contrato:

Don/Doña, DNI,
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
....., con NIF, y domicilio
fiscal enbeneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos
en el Componente XX «.....», declara conocer la normativa que es
de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

La 1. letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso
de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y
proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un
formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única,
las categorías armonizadas de datos siguientes:

El i. nombre del perceptor final de los fondos;

el ii. nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o
nacional en materia de contratación pública;

los iii. nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6,
de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

una iv. lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión
en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la
financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

Apartado 2. 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d),
del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión
a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la
gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la
utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se
refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento
de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del
TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la
información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo
247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de



gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

....., XX de de 202X

Fdo.

Cargo:



MODELO C: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR

Expediente N°:

Contrato:

Don/Doña, con DNI,
como titular del órgano/ Consejero/a Delegado/a Gerente/ de la entidad
....., con NIF
....., y domicilio fiscal en
.....

.....en la condición de órgano responsable/
órgano gestor/ beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del
PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista,
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos
definidos en el “.....”, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta
que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En....., XX de de 202X

Fdo.

Cargo:



MODELO D. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADHESIÓN AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Expediente N°:

Contrato:

Don/Doña....., DNI.....como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad, con NIF y domicilio fiscal en que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14 “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, declara/n formalmente el compromiso a:

Facilitar el cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Torremolinos relacionado con los sistemas de información, gestión y control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entendiendo que cualquier acción contraria al mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondrá en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es/ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

..... de de
(Lugar, fecha y firma)





Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Junta
de Andalucía



ANEXO E. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE (DSNH) A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

EXPEDIENTE:

EL DECLARANTE:

Don/Doña..... en calidad de..... con NIF
..... en representación de..... con NIF
.....

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:

1.NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/8526, que se enumeran a continuación:

- a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
- c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.
- d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.



e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

- Refinerías de petróleo.
- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.
- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su infraestructura de transporte y distribución.
- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al medioambiente).
- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables).
- Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero).

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.

Fecha y Firma



MODELO F. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

Expediente N°:

Contrato:

Don/

Doña.....
.....,DNI.....,como representante legal de
....., con
NIF..... y domicilio en
.....

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR para el desarrollo de actuaciones para la consecución de objetivos definidos en el Componente 14 « Plan de modernización y competitividad del sector turístico »,

Declara:

Su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

..... de de
(Lugar, fecha y firma)



MODELO G . DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Expediente N°:

Contrato:

D./D^a....., con DNI, actuando:

1 en nombre propio

2 en representación de la entidad con NIF, en calidad de, que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14 “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”,

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, declara los siguientes datos de la persona “titular real” de la entidad beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

NOMBRE DEL TITULAR REAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

(Lugar, fecha y firma)

